



PUTUSAN

Nomor 1991 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SULIYAH**, bertempat tinggal di Sidotopo Wetan RT 05, RW 13, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
2. **MOCHAMMAD FATCHURROCHMAN**, bertempat tinggal di Setran RT 14, RW 04, Desa Sironoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
3. **MOCH. SOFYAN ARIEF**, bertempat tinggal di Bulak Cumpat Timur 2/4E, RT 01, RW 02, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya;
4. **BAMBANG EDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Keputih Timur Jaya 3/32, RT 04, RW 02, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
5. **MASYAHYUDDIN YANUARDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Pacet Barat, RT 01, RW 05, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto;
6. **HERY BUDI UTOMO**, bertempat tinggal di Ploso Timur 10/3, RT 08, RW 09, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
7. **SITI ROCHANI**, bertempat tinggal di Ngagelrejo 3/26A, RT 03, RW 02, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya;
8. **ACHMAD YADI**, bertempat tinggal di Dukuh Setro 6/70, RT 03, RW 02, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
9. **SAMINEM**, bertempat tinggal di Dusun Watulanang, RT 03, RW 01, Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Gresik;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1991 K/Pdt/2023



10. EKO HARYONO, bertempat tinggal di Dusun Kahuman, RT 04, RW 02, Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

11. DEWI SUKARSIH, bertempat tinggal di Rangkah 5/27, RT 06, RW 04, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

12. NARJO, bertempat tinggal di Bulak Rukem Timur 1/62A, RT 06, RW 01, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Wibowo & Partner", berkantor di Jala Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

AHLI WARIS DARI ALMARHUM SLAMET WAHYUDI ANTARA LAIN JANDA MISERAH TAMIYATIN DAN IMELDA PRIYA WAHYUNINGSARI, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Setro IX/1, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Gading, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Herman Susilo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Graha Hukum *Law Office*, berkantor di Jalan Johar Nomor 10 (Lantai 2), Kelurahan Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Dan:

BACHTIAR HASAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Raya Pakis Tirtosari Nomor 78 Surabaya;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1991 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah selaku pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah bekas yasan berupa tanah pekarangan/ sawah/tambak, seluas $\pm 1.250 \text{ m}^2$ berdasarkan Petok D/SPOP/Kutipan C Nomor 3106 atas nama Miskan Machmudi Persil Nomor 86 Kelas D.III seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya yang asal-usulnya sebagai berikut: Letak tanah: Keputih Tambak Timur Persil Nomor 86 (Pulau Tengah) Kavling Nomor 38 sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 18 Maret 2015 Nomor 593/34/436.10.83/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Keputih dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Radi P. Ridwan,

Timur : tanah milik Ach. Chusaini,

Selatan : tanah milik Wir P. Nur,

Barat : tanah milik Sarkun P. Agus Suroto,

Sedangkan untuk Kavling 39 sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 18 Maret 2015 Nomor 593/35/436.10.83/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Keputih yang pada tahun 2015 hingga sekarang sebagian seluas ± 1250 dibeli oleh Saudara Slamet Wahyudi Petok D tidak berubah Nomor 3106 Persil Nomor 86 Kelas D III seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Marsalim P. Minadi,

Timur : tanah milik H. Nurhasim P. Nurchalim,

Selatan : tanah milik Wir P. Nur,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1991 K/Pdt/2023



Barat : tanah milik Ach. Chusaini;

3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah kavling antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait tanah kavling yang terletak di Pulo Tengah Keputih Sukolilo Surabaya sebagaimana atas 2 (dua) bidang tanah bekas yasan berupa tanah pekarangan/sawah/tambak, seluas $\pm 1.250 \text{ m}^2$ berdasarkan Petok D/SPOP/Kutipan C Nomor 3106 atas nama Miskan Machmudi Persil Nomor 86 Kelas D.III seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya yang asal-usulnya sebagai berikut: Letak tanah: Keputih Tambak Timur Persil Nomor 86 (Pulau Tengah) Kavling Nomor 38 dan Kavling 39 sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Keputih dengan Nomor 593/34/436.10.83/2015 tanggal 18 Maret 2015 dan Nomor 593/35/436.10.83/2015 tanggal 18 Maret 2015 untuk segera direalisasikan perolehan sertifikat baru atas tanah *a quo* menjadi atas nama Para Penggugat melalui Badan Pertanahan Kota Surabaya dengan mendasarkan peristiwa hukum sebagai berikut:

- 1) Penggugat I yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok D II Nomor 44 dengan harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu ± 1 tahun;
- 2) Penggugat II yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok D II Nomor 29 dengan harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu ± 1 tahun;
- 3) Penggugat III yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok D II Nomor 30 dengan harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1991 K/Pdt/2023



Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 1 tahun;

- 4) Penggugat IV yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok B II Nomor 27 dengan harga Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 2 tahun;
- 5) Penggugat V yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok B II Nomor 39 dengan harga Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 2 tahun;
- 6) Penggugat VI yang telah membeli 2 (dua) tanah kavling Blok A II Nomor 44 dan Kavling Blok A II Nomor 42 dengan harga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dibayarkan secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 2 tahun;
- 7) Penggugat VII yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok D II Nomor 48 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 2 tahun;
- 8) Penggugat VIII yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok A II Nomor 06 dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dibayar secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam



- sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 2 tahun;
- 9) Penggugat IX yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok A II Nomor 11 dengan harga Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibayar secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 2 tahun;
- 10) Penggugat X yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok C II Nomor 35 dengan harga Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibayar secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 2 tahun;
- 11) Penggugat XI yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok C II Nomor 13 dengan harga Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibayar secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 2 tahun;
- 12) Penggugat XII yang telah membeli 1 (satu) tanah kavling Blok A II Nomor 05 dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dibayar secara lunas sesuai dengan ukuran 8 m x 16 m di wilayah Pulo Tengah Keputih Surabaya dan menjamin tidak dalam sengketa dan menyelesaikan surat tanah sampai menjadi Surat Tanah Hak Milik (STHM) dalam waktu $\pm$ 2 tahun;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat untuk keperluan pengurusan sertifikat hak milik di Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya sebagaimana telah diurus di kantor Notaris/PPAT di Surabaya yang telah di *warmeking*/dicatatkan oleh Turut Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek sengketa *a quo*;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1991 K/Pdt/2023



4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atas 2 (dua) bidang tanah bekas yasan berupa tanah pekarangan/sawah/tambak, seluas $\pm 1.250 \text{ m}^2$ berdasarkan Petok D/SPOP/Kutipan C Nomor 3106 atas nama Miskan Machmudi Persil Nomor 86 Kelas D.III seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya yang asal-usulnya sebagai berikut: letak tanah: Keputih Tambak Timur Persil Nomor 86 (Pulau Tengah) Kavling Nomor 38 dan Kavling 39 sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Keputih dengan Nomor 593/34/436.10.83/2015 tanggal 18 Maret 2015 dan Nomor 593/35/436.10.83/2015 tanggal 18 Maret 2015 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lumpsum*) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Para Tergugat atas perbuatannya berkewajiban untuk melakukan penyerahan objek (tanah kavling) yang dibeli secara lunas melalui pembuatan akta otentik dan serta melakukan pencoretan dan menjadikan ke atas nama Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah terhadap sebagian luas yang terdapat pada kutipan surat 2 (dua) bidang tanah bekas yasan berupa tanah pekarangan/sawah/tambak, seluas $\pm 1.250 \text{ m}^2$ berdasarkan Petok D/SPOP/Kutipan C Nomor 3106 atas nama Miskan Machmudi Persil Nomor 86 Kelas D.III seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya yang asal-usulnya sebagai berikut: letak tanah: Keputih Tambak Timur Persil Nomor 86 (Pulau Tengah) Kavling Nomor 38 dan Kavling 39 sebagaimana Surat



Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 18 Maret 2015 yang pada tahun 2015 hingga sekarang sebagian seluas ± 1250 dibeli oleh Saudara Slamet Wahyudi Petok D tidak berubah Nomor 3106 Persil Nomor 86 Kelas D III seluas $\pm 25000 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi);

8. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa bantahan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan;

Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 7 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.339.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 584/PDT/2021/PT SBY, tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2021 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 196/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN.Sby *juncto* Nomor 583/Pdt.G/2020/PN.Sby *juncto* Nomor 584/PDT/2021/PT.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 584/Pdt.G/2021/PT. Sby, tanggal 13 Oktober 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 583/Pdt.G/2020/PN. Sby, tanggal 7 Juni 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, replik, bukti surat dan saksi-saksi serta kesimpulan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat secara seluruhnya dalam Register Nomor: 583/Pdt.G/2020/PN. Sby;

Atau jika Majelis Hakim Agung RI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1991 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak dapat diterima, oleh karena gugatan Para Penggugat ditujukan kepada ahli waris Slamet Wahyudi sedangkan sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1153/Pdt.P/2020/PA.Sby, tanggal 14 Mei 2020 ahli waris dari Slamet Wahyudi ada 3 orang yaitu Miserah Tamiyatin (istri/janda), Lilik Wahyuningsari (anak) dan Imelda Priya Wahyuningsari (anak), tetapi dalam gugatannya Para Penggugat hanya menggugat 2 orang yaitu Miserah Tamiyatin dan Imelda Priya Wahyuningsari, sedangkan masih ada ahli waris yang lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka tepat gugatan Para Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SULIYAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1991 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SULIYAH**, 2. **MOCHAMMAD FATCHURROCHMAN**, 3. **MOCH. SOFYAN ARIEF**, 4. **BAMBANG EDI SUSANTO**, 5. **MASYAHYUDDIN YANUARDIANTO**, 6. **HERY BUDI UTOMO**, 7. **SITI ROCHANI**, 8. **ACHMAD YADI**, 9. **SAMINEM**, 10. **EKO HARYONO**, 11. **DEWI SUKARSIH** dan 12. **NARJO**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1991 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1991 K/Pdt/2023